

RECURSO CÍVEL Nº 5064394-19.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BEATRIZ MARIA DA FONSECA (AUTOR)

MILITAR. AUXÍLIO-FARDAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO. PRAZO DE CINCO ANOS QUE DEVE SER CONTADO A PARTIR DO ATO LESIVO. PROMOÇÃO EM 31-8-2016. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DECRETO 20.910/1932. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO para declarar a prescrição da pretensão, nos termos do Decreto 20.910/1932. Sem custas e honorários, por se tratar de recorrente vencedor (art. 55 da Lei 9.099/1995). Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

5064394-19.2024.4.02.5101

510015154242 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5064394-19.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BEATRIZ MARIA DA FONSECA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado, interposto pela União, em face da sentença de procedência do pedido para condenação ao pagamento do auxílio-fardamento devido pela promoção ocorrida em 31-8-2016.

Segue a sentença:

Sem necessidade de relatório (Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, art. 38), passo diretamente à decisão.

Narro ser militar da reserva não remunerada do Exército Brasileiro (Oficial R/2) desde fevereiro de 2024 e deseja através da presente Ação o recebimento de verbas designadas como auxílio-fardamento, tendo em vista não ter recebido a mesma integralmente na época devida.

Em lide o direito do demandante ao auxílio fardamento integral, nos termos da Medida Provisória 2.215-15, art. 2º e 3º, inciso XII, anexo IV, Tabela II. O pagamento sob análise deve ser apreciado sob a lei vigente à época de sua efetivação. Eis a norma do art. 2º, da Medida Provisória 2.215-10 de 31 de agosto de 2001:

Art. 2º Além da remuneração prevista no art. 1º desta Medida Provisória, os militares têm os seguintes direitos remuneratórios:

I - observadas as definições do art. 3º desta Medida Provisória: a) diária;

b) transporte;

c) ajuda de custo;

d) auxílio-fardamento;

e) auxílio-alimentação;

f) auxílio-natalidade;

g) auxílio-invalidez; e

h) auxílio-funeral;

II - observada a legislação específica:

a) auxílio-transporte;

b) assistência pré-escolar;

c) salário-família;

d) adicional de férias; e

e) adicional natalino.

Parágrafo único. Os valores referentes aos direitos previstos neste artigo são os estabelecidos em legislação específica ou constantes das tabelas do Anexo IV.

Continua:

Art. 3º Para os efeitos desta Medida Provisória, entende-se como:

XII - auxílio-fardamento - direito pecuniário devido ao militar para custear gastos com fardamento, conforme regulamentação;

Como se pode ver, já de antemão, a própria lei vincula a referida rubrica à regulamentação. Em atenção ao comando da Medida Provisória foi editado o Decreto nº 4.307/2002, cuja seção IV trata especificamente da matéria sob análise:

Seção IV

Do Auxílio-fardamento

Art. 61. Se o militar for promovido, ou enquadrado nas alíneas "b" ou "c" da Tabela II do Anexo IV da Medida Provisória no 2.215-10, de 2001, no período de até um ano após fazer jus ao auxílio-fardamento, ser-lhe-á devida a diferença entre o valor do auxílio referente ao novo posto ou graduação, e o efetivamente recebido.

...

Art. 64. Para efeito da contagem do período a que se refere o disposto na alínea "h" da Tabela II do Anexo IV da Medida Provisória no 2.215-10, de 2001, considerar-se-á o dia correspondente àquele em que ocorreu a promoção.

É sobre este aspecto regulamentar da lei que se encontra a insurgência da parte autora, que defende a tese do decreto não se legitimar como forma de dispor sobre a matéria restritivamente, limitando como faz o gozo de novo auxílio fardamento no interregno de um ano. E tem razão. Não cabia aí inovar, já que o fato da promoção é, na lei vigente, considerado sempre uma causa hábil do direito ao referido auxílio. Ao restringir, o administrador excedeu do poder regulamentar.

Quanto à liquidação do que não recebeu na época, deve ser atualizado e acrescido de juros de mora a parte do soldo que não foi apropriada pela parte autora, já que o soldo deveria ter sido integralmente pago na ocasião. A conta de liquidação oferecida pela parte autora não foi impugnada, motivo pelo qual merece acolhimento, não havendo indícios de que destoe da importância realmente atualizada referente à parte não recebida do soldo.

Assim sendo, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e condeno o réu a pagar a complementação do auxílio fardamento de R\$ 8.245,00 e juros a partir da citação.

Recurso inominado no evento 18. Argui a União a prescrição quinquenal.

VOTO

Encontra-se prescrita a pretensão.

A promoção se deu em 31-8-2016, conforme declara a parte autora na peça inicial.

Assim dispõe o decreto regulamentador da MP 2215-10/2001:

*Art. 61. Se o militar for promovido, ou enquadrado nas alíneas "b" ou "c" da Tabela II do Anexo IV da **Medida Provisória nº 2.215-10, de 2001**, no período de até um ano após fazer jus ao auxílio-fardamento, ser-lhe-á devida a diferença entre o valor do auxílio referente ao novo posto ou graduação, e o efetivamente recebido.*

Art. 62. Nos casos em que o militar perder o uniforme em sinistro ou em calamidade, a concessão do auxílio-fardamento será avaliada mediante sindicância, determinada pelo Comandante, Chefe ou Diretor do militar, por solicitação do sinistrado.

Art. 63. O auxílio-fardamento será calculado sobre o valor do soldo do militar vigente na data em que for efetivado o pagamento.

*Art. 64. Para efeito da contagem do período a que se refere o disposto na **alínea "h" da Tabela II do Anexo IV da Medida Provisória nº 2.215-10, de 2001**, considerar-se-á o dia correspondente àquele em que ocorreu a promoção.*

Não dispõe esse decreto a ocasião em que o auxílio-fardamento por promoção deve ser pago. Assim, evidentemente, deve ser pago imediatamente após a promoção ou, ao menos, junto ao primeiro pagamento do soldo efetuado após.

O auxílio-fardamento decorrente de promoção, portanto, tem o termo *a quo* do lapso prescricional a data da promoção ou, no máximo, a data do pagamento imediatamente posterior em que poderia o soldo ser pago.

A prescrição é do fundo do direito já que não se trata de parcela que renovaria o prazo prescricional mês a mês, conforme estabelece a sumula 85 STJ. Mais ainda, o termo inicial da contagem não é a data da reforma ou reserva pois não é prestação remuneratória que se incorpora e poderá ser mais tarde usufruída ou indenizada como acontece com férias não gozadas - (precedentes desta Turma **5012643-73.2023.4.02.5118, 5048988-89.2023.4.02.5101,entre outros**)

Como a parte autora declara que a promoção ocorreu em 31-8-2016, decorreu o prazo prescricional do art. 1º do Decreto 20.910/1932.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO para declarar a prescrição da pretensão, nos termos do Decreto 20.910/1932. Sem custas e honorários, por se tratar de recorrente vencedor (art. 55 da Lei 9.099/1995). Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.